

1502114-48.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniella Camberlingo Querobim

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... e confessou que estaria praticando o tráfico no local, no período das dezenove às sete horas. Alegou que havia sete porções de maconha, doze pedras de crack e trinta e três porções de cocaína. Mencionou que a sacola contendo os entorpecentes estava dentro da cueca do réu. Disse que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Afirmou que não conhecia o réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

3ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba - SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502114-48.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502114-48.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS EDUARDO JESUS DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniella Camberlingo Querobim

Vistos.

LUIS EDUARDO JESUS DA SILVA qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, por fato ocorrido, segundo a denúncia, no dia 08 de novembro de 2021, por volta das 20h50min, na Rua Alcino Oliveira Rosa, altura do número 438, Parque São Bento, nesta cidade e comarca de Sorocaba-SP.

O réu foi preso em flagrante delito (fl. 01). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, oportunidade em que foi determinada a incineração da droga apreendida nos autos (fls. 40/41).

Houve interposição de habeas corpus em favor do réu, sendo deferida a liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (fls. 49/52). Alvará de soltura em favor do réu devidamente cumprido (fls. 62/64).

O representante do Ministério Público deixou de oferecer propostas de acordo de não persecução penal e de suspensão condicional do feito ao réu (fls. 66/67).

O réu foi regularmente notificado (fl. 78) e apresentou defesa preliminar (fl. 81). Foi concedida a ordem de habeas corpus em favor do réu, tornando-se definitiva a liminar concedida anteriormente (fl. 86).

A denúncia foi recebida (fls. 88/89) e o réu foi citado pessoalmente (fl. 114). Foi decretada a revelia do réu (fl. 120).

Durante a instrução, foi ouvida uma testemunha arrolada pela acusação, oportunidade em que o representante do Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Reginaldo de Moura, o que foi homologado (fls. 129/130).

Em memorial, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado (fls. 134/147).

A Defesa, por sua vez, alegou, preliminarmente, nulidade da prova material. No mérito, pleiteou pela absolvição do réu. Subsidiariamente, requereu o afastamento da agravante de ter cometido crime durante calamidade pública (fls. 151/163).

É o relatório.

Decido.

A ação é parcialmente procedente.

A materialidade foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 09, pelo laudo de constatação de fls. 31/33 e pelo laudo definitivo de fls. 82/84. A autoria também é certa.

A testemunha de acusação, Maicon Amadeu Cordeiro, guarda civil municipal, disse que estava em patrulhamento pelas proximidades da CI-28, quando avistou dois indivíduos, oportunidade em que um deles passava algo para o outro. Afirmou que ambos, ao avistarem a viatura, empreenderam fuga em direções opostas. Sustentou que foi possível abordar apenas um deles, o réu. Ressaltou que foi realizada busca pessoal no acusado e foi encontrado em poder dele uma sacola branca, na qual continham várias porções de entorpecentes e setenta e cinco reais em dinheiro. Narrou que foi questionado ao réu a respeito da droga e do dinheiro, oportunidade em que ele assumiu a propriedade de ambos e confessou que estaria praticando o tráfico no local, no período das dezenove às sete horas. Alegou que havia sete porções de maconha, doze pedras de crack e trinta e três porções de cocaína. Mencionou que a sacola contendo os entorpecentes estava dentro da cueca do réu. Disse que o local dos fatos é conhecido como ponto de tráfico de drogas. Afirmou que não conhecia o réu antes dos fatos.

O réu, na delegacia, preferiu manter-se em silêncio. Em juízo, não compareceu para apresentar sua versão dos fatos.

Primeiramente, não há que se falar em atuação inconstitucional e ilegal dos guardas municipais e, conseqüentemente, nulidade da prova material, pelo fato destes terem abordado o réu, bem com terem efetuado busca pessoal, uma vez que o acusado se encontrava em situação de flagrância. Embora a função dos guardas civis municipais seja a proteção de bens, serviços e instalações municipais, nada impede que efetuem eventual prisão em flagrante quando se depararem com alguém a praticar delito, foi o que ocorreu no presente caso. Ressalta-se que, no caso concreto, não houve atividade de polícia ostensiva por parte dos guardas, pois estes não estavam patrulhando pelo local com o intuito de combater crimes, mas sim de fiscalizar a CI-28, cuja proximidade é conhecida como ponto de tráfico de drogas, quando avistaram o réu mantendo contato com outra pessoa, oportunidade em que ambas apresentaram atitude suspeita, consistente em empreenderem fuga ao avistarem os guardas, demonstrando justa causa para a abordagem efetuada por eles. Portanto, encontrava-se presente, naquele momento, a existência de fundada suspeita que autorizasse a execução da medida praticada pelos guardas municipais, o que afasta a tese de nulidade alegada pela Defesa. Nesse sentido, julgado recente da Sexta Turma do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, do qual compartilho:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. INOCORRÊNCIA. PERMISSIVO DO ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. [...] 2. É assente nesta Corte Superior de Justiça a orientação de que os integrantes da guarda municipal não desempenham a função de policiamento ostensivo; todavia, em situações de flagrante delito, como restou evidenciado no caso dos autos, a atuação dos agentes municipais está respaldada no comando legal do art. 301 do Código de

Processo Penal. [...] (STJ - HC: 549805/SP 2019/0363169-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/02/2020 - T5 - QUINTA TURMA, DP: DJe 21/02/2020)

No mais, o conjunto probatório autoriza concluir pela existência e autoria do crime de tráfico de entorpecentes por parte do denunciado, pois o guarda civil municipal ouvido em juízo afirmou que abordou o acusado, em razão da atitude suspeita já mencionada acima, oportunidade em que encontrou, nas vestes dele, a droga e o dinheiro apreendidos nos autos.

Atente-se não restou provado que o guarda civil municipal em questão objetivava prejudicar o réu. Não há nada que ponha em dúvida a lisura da conduta do guarda mencionado, bem como não há que se questionar o valor probante de seu depoimento. Os depoimentos advindos de guardas civis municipais possuem presunção de veracidade e imparcialidade, somente podendo ser descaracterizados se em dissonância com os demais elementos dos autos, o que, deveras, não é o caso. Assim, perfeitamente possível a condenação do réu com base exclusivamente no depoimento de um dos guardas responsáveis pela sua prisão.

Assim, as provas colhidas nos autos (quantidade de entorpecente encontrado, forma de acondicionamento, circunstâncias da apreensão e local onde foram encontradas) autoriza concluir pela existência e autoria do crime de tráfico de entorpecentes por parte do denunciado, que foi surpreendido durante a execução do crime.

Por fim, o perdimento do dinheiro apreendido nos autos (fls. 09 e 48) é medida que se impõe, uma vez que não restou provado ser de origem lícita.

PASSO A DOSAR A PENA.

Observado o disposto no artigo 59 do Código Penal c.c. o artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, verifico que o réu é tecnicamente primário e que o crime não foi cometido em circunstâncias piores daquelas normalmente verificadas em delitos da mesma espécie, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 ANOS DE RECLUSÃO E 500 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal, ante a falta de prova de condição econômica do réu. Atente-se que, embora parte da droga seja substância nociva à saúde do usuário (cocaína e crack), trata-se de quantidade ínfima (9,75g), o que afasta o motivo para aumentar a pena base.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes de pena. Não há que se falar em aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, tendo em vista que não há nada nos autos que comprove que o acusado praticou o crime valendo-se do estado de calamidade pública decretado no Estado de São Paulo, em razão da pandemia do COVID-19. Nesse sentido:

Dessa forma, extrai-se que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19. Entretanto, a incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática da traficância (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. Nesse contexto, ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, revela-se inidônea a respectiva incidência. (STJ - HC 655339-SP, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação: 05/04/2021)

Na terceira fase, não há causas de aumento e pena. No entanto, verifica-se que o réu faz jus à causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois é tecnicamente primário e não há prova de que faça parte de organização criminosa ou se dedique diuturnamente a atividades ilícitas. Assim, não

havendo circunstâncias especiais que impeçam a redução da pena em grau máximo, diminuo-a em 2/3, resultando em 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA. Ressalta-se que condenação anterior sem trânsito em julgado (Processo n. 1502141-31.2021) não é motivo idôneo para afastar o benefício em questão. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. AÇÃO EM CURSO E CONDENAÇÃO SEM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA A DEFESA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 2. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 3. O Supremo Tribunal Federal, por ambas as Turmas, possui o entendimento de que inquéritos policiais e/ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a justificar o afastamento do redutor descrito no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. Ressalva deste relator. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1867011 / AL – Ministro: ROGERIO SCHIETTI CRUZ – SEXTA TURMA – DJ: 28/09/2021 – DP: 30/09/2021)

Não havendo qualquer outra circunstância judicial ou legal a ser analisada, torno definitiva a pena do réu em 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA, no valor mínimo legal.

Fixo o regime inicial ABERTO, por ser compatível com a pena aplicada, bem como com a personalidade do réu, de acordo com o que dispõe o artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal. Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Considerando estarem presentes os requisitos do artigo 44, §2º, segunda parte, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada a entidade no juízo das execuções, e por uma de multa, fixado em 10 dias-multa no mínimo legal.

Deixo de fixar eventual indenização mínima, tal qual consta no art. 387, inc. IV, do CPP, por entender incompatível tal estipêndio com o crime apurado, dada a natureza difusa das vítimas.

Diante do exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO o réu LUIS EDUARDO JESUS DA SILVA à pena de 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA, no valor mínimo, no regime inicial aberto, podendo recorrer em liberdade, por infração ao artigo 33, caput, c.c. o § 4º, da Lei nº 11.343/06, substituindo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser especificada a entidade no juízo das execuções, e por uma de multa, fixado em 10 dias-multa no mínimo legal. Nos termos do artigo 63, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, decreto o perdimento, em favor da União, do dinheiro apreendido nos autos (fls. 09 e 48), o qual deverá ser revertido ao Funad, após o trânsito em julgado.

Isento de custas.

P.I.C.

Sorocaba, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA